

(붙임1) [일련번호 : 1]

감사결과 처분요구서

[수감부서] 기획운영본부 창의인재실

(처리부서) 기획운영본부(창의인재실)

[처분요구] 통보 및 부서주의

(신분상 조치) 없음

(재정상 조치) 없음

[제 목] 휴직자에 대한 복무관리 제도 마련

[지 적 사 항]

기획운영본부 창의인재실은 재단의 인사제도, 복무관리 및 점검, 계약
직근로자의 취업규칙 관리 및 운영기준 등을 수립하는 부서이다.

재단에서 복무하고 있는 근로자의 인사관리를 정한 내규는 정규직 근
로자의 경우 「인사규정」 및 「인사규정 시행세칙」의 적용을 받고 있으
며, 무기계약직 근로자의 경우에는 「계약직근로자 취업규칙」 및 「무기
계약직근로자 운영규정」의 내규로 적용을 받고 있어 재단 근로자를 구속
하는 내규에 대하여 적용이 틀림없어야 한다.

(지적1)2018. 7. 12. 『2018년도 제12차 인사위원회』에 따르면, 기획운영본부 창의인재실에서는 전임연구원 2명의 질병휴직 사유에 대한 안건¹⁾을 심의함에 정규직의 인사관리를 정한 「인사규정」을 근거로써 인사위원회에 제안을 하고 심의·확정을 받은 사실이 있다.

(지적2)더욱이, 위 인사위원회에 휴직요청자인 전임연구원 ○○○에 대하여 난임치료를 질병휴직의 사유로 제안하면서 동 위원회에서 판단할 자료로 「공무원 임용규칙」 제58조(질병휴직의 요건 및 절차)²⁾에서 난임치료를 질병휴직으로 인정하고 있는 것을 관련규정(준용)으로 인사위원회에 제시하였고, 그 결과 ○○○은 인사위원회의 의결로 2018. 7. 16. ~ 2019. 7. 9.까지 난임 치료를 목적으로 질병휴직을 한 사실이 있다.

그러나, 위 인사위원회의 판단자료가 된 「공무원 임용규칙」의 경우 부적정한 휴직 사례를 방지하기 위하여 제91조의9(휴직 실태점검) 및 제91조10(휴직자의 복무상황 보고) 규정을 마련하여 휴직자에 대하여 엄격하게 복무를 관리하고 있으나, 창의인재실에서는 위 규칙을 휴직 승인요건의 판단자료(준용)로만 사용하고 휴직자에 대한 관리는 도입하지 않았다.

1) 안건번호 제2018-22호(직원 휴직에 관한 사항(안))

2) 제58조(질병휴직의 요건 및 절차) ① 임용권자 또는 임용제청권자는 법 제71조제1항 제1호에 따라 소속공무원이 신체·정신상의 장애로 장기요양을 요하거나 정상적인 근무를 수행할 수 없을 때(불임·난임치료를 포함한다)에는.....

- 더욱이, 재단에는 「인사규정」 및 「계약직근로자 취업규칙」에 명문화된 휴직자 복무관리 제도가 없는 실정이다.

그 결과, 창의인재실은 ○○○이 휴직기간이 만료되어 휴직이 연장이 되지 않자 퇴직을 하면서, 회사에 복귀하지 않은 채 사직원을 우편으로 발송하여 동봉한 그 간의 진단서, 통원확인서, 진료확인서를 2019. 7. 11. 수득할 때까지 문서상 등 체계적으로 휴직자의 복무관리에 대하여 추진하지 않고 있는 상태였다.

- ○○○이 제출한 병원의료 내역(진단서)을 확인한 결과, 아기 시술 기간은 2018. 8. 18.~2019. 2. 21.로 확인되었고, 2019. 3월부터 퇴직일인 2019. 7. 10.까지는 질병휴직(난임치료)에 필요한 직접적인 진단서는 없었다.

[조치할 사항]

농업기술실용화재단 이사장(기획운영본부장)은,

재단 근로자의 인사(휴직) 결정 시 그 신분에 맞는 관련 내규를 적용하여 인사운영에 문제가 발생하지 않도록 추진하시고(부서주의), 재단 「인사규정」 및 「계약직근로자 취업규칙」에 대하여 휴직자 복무관리 제도를 신설·도입하시기 바랍니다.(통보)